

1500667-77.2018.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/04/2022

... nº11. 343/06, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo e tenha em depósito a substância entorpecente.

Já decidiu o STF que "a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993, p. 11012).

Diante ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500667-77.2018.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500667-77.2018.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2102628/2018 - 02º D.P. MOGI DAS CRUZES, 2288749 - 02º D.P. MOGI DAS CRUZES, 4165/18/307 - 02º D.P. MOGI DAS CRUZES, 2102628 - 02º D.P. MOGI DAS CRUZES, 4165/18/307 - 02º D.P. MOGI DAS CRUZES, 2102628 - 02º D.P. MOGI DAS CRUZES, 4165/18/307 - 02º D.P. MOGI DAS CRUZES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS VINICIUS FELIX REPULLO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

MATHEUS VINICIUS FELIX REPULLO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", c.c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 11 de novembro de 2018, por volta das 15h, na Rua Maestro Benedito Olegário Berti, nas proximidades do imóvel de número 198, Vila Cléo, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, trazia consigo, para fornecimento a terceiros, cerca de 111,6 g (cento e onze gramas e seis decigramas) da droga Cannabis Sativa L,

conhecida popularmente como maconha, e aproximadamente 75,9 g (setenta e cinco gramas e nove decigramas) da droga cocaína, parte em pó e parte em forma de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cometendo os fatos nas imediações de estabelecimentos de ensino, de sedes de entidades beneficentes e sociais e de sede de entidade desportiva e onde se realizavam diversões de qualquer natureza.

Defesa preliminar às fls. 81/82

Aditamento à denúncia às fls. 104/107

Denúncia recebida às fls. 125

Resposta à acusação às fls. 147

Produziu-se prova oral, com a oitiva de uma testemunha (fls. 208).

Ao final, as partes apresentaram memoriais escritos (fls. 211/214 e 219/236).

É o relatório. Fundamento e decido.

Procede o pedido contido na denúncia.

A materialidade delitativa está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01, boletim de ocorrência de fls. 06/08, auto de exibição/apreensão de fls. 09/10, laudo de constatação de fls. 13/17, pelos laudos do Instituto de Criminalística de fls. 93/94, 95, 96/98, e depoimentos tomados.

Também, a autoria criminoso do acusado evidenciou-se.

Em Juízo, a testemunha Sidney Reis da Silva, policial militar, narrou que estava em patrulhamento pelo bairro, com seu colega, quando visualizaram uma pessoa que, ao perceber a equipe da polícia, empreendeu fuga. Neste tempo, com seu parceiro, conseguiu alcançá-lo. Em revista pessoal, foi encontrado na posse do denunciado algumas porções de drogas e dinheiro. No momento da perseguição, percebeu que o acusado jogou uma pochete embaixo das escadas de acesso aos prédios; retornaram ao local que ele havia dispensado o objeto e encontraram mais drogas. O acusado confessou a traficância.

Em solo policial, a testemunha Leandro Augusto Ramos de Lima, no mesmo sentido, disse que em patrulhamento de rotina, em local conhecido devido a grande incidência de comércio de entorpecentes, deparou-se com denunciado no portão de acesso aos prédios, sendo que ao notar a presença da viatura policial empreendeu fuga e dispensou uma nécessaire de cor verde embaixo de uma escada. Seu colega conseguiu deter o acusado e em busca pessoal foi encontrado no bolso de sua bermuda a importância de R\$42,00, bem como porções de substância aparentando ser cocaína. O réu confirmou que realizava a venda de entorpecentes para “levantar” um dinheiro. Localizaram a nécessaire dispensada e dentro dela havia crack, substância que aparentava ser cocaína e maconha. Assim, deram voz de prisão.

Nesse contexto, não há insuficiência probatória.

Com efeito, o réu, perante autoridade policial, preferiu o silêncio (fl. 04). E, em juízo, tornou-se revel.

Ressalto que não há nada nos autos que infirme os depoimentos dos policiais, que se demonstraram uníssonos, deles não se extraindo motivação de incriminar falsamente o denunciado. Além do mais, o acusado foi surpreendido em local conhecido como ponto de venda de drogas.

É firme a jurisprudência: “Os policiais não estão impedidos de depor. Os seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. O que dá validade ao depoimento da testemunha é a verdade de seu conteúdo. Não é possível, pois, arredar-se, desde logo, um depoimento, tão só porque a testemunha é policial” (RT 585/3110).

No mesmo sentido, incabível a desclassificação para uso de entorpecente. A mera argumentação, pleiteada pela defesa, de que as autoridades policiais não narraram qualquer ato de mercancia, sendo possível que o acusado seja um mero usuário, não desqualifica o delito em questão.

Confira-se: “A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando à última, de maior gravidade” (RJTJ 101/498).

Também não há que se falar em ausência de provas, visto que, para a configuração do crime previsto no art. 33 da Lei nº11. 343/06, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo e tenha em depósito

a substância entorpecente.

Já decidiu o STF que “a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização” (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993, p. 11012).

Diante do quadro probatório, é possível apontar com segurança a responsabilidade do acusado quanto ao delito a ele imputado.

Destaca-se que a natureza da droga apreendida (crack e cocaína), merece maior reprovação, pois, trata-se de substância entorpecente que possui maior grau de dependência e sua distribuição ocasiona grande nocividade para a saúde pública.

Neste sentido: “A alta nocividade da cocaína está a exigir especial rigor no combate a seu tráfico, impondo-se, em consequência, aplicação aos traficantes de reprimendas penais de severidade correspondente ao elevado risco que a nefasta mercancia acarreta à saúde pública” (TJRS - AC 687055624 - Rel. Jorge Alberto de Moraes Lacerda - RJTJRS 130/154).

A causa de aumento de pena, prevista no artigo 40, III da Lei nº 11.343/06, restou devidamente comprovada nos autos, conforme se verifica do laudo acostado às fls.93/94, demonstrando que o acusado realizava a mercancia de entorpecentes ao redor de creches, escolas e igrejas.

Por fim, o benefício da redução de pena trazido pela Lei nº 11.343/06 deve ser concedido ao denunciado. Isso porque, o §4º, do artigo 33, da referida Lei, dispõe que as reprimendas referentes ao delito definido no “caput” e no §1º deste artigo poderão sofrer redução de 1/6 a 2/3, caso seja o agente primário, conforme se infere da Folha de Antecedentes de fls. 206/207, depreendendo-se que não se trata de traficante habitual.

A condenação, portanto, é à medida que se impõe.

Passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria, em atenção às circunstâncias do caso em tela e o que está previsto no artigo 42, da Lei Antidrogas, e o artigo 59, do Código Penal, observo que uma das drogas apreendidas foi cocaína (em pó e em forma de crack), entorpecente de alto poder viciante, que causam dependência física e psíquica, mesmo que utilizados apenas uma única vez, motivo que enseja maior reprimenda. Assim sendo, a pena deve ser aumentada em 1/6, chegando ao patamar de 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa, nos termos do artigo 65, I do CP, retornado, assim, a pena em seu mínimo legal, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria da pena, incidente a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da lei 11343/06, a pena será aumentada em 1/6, totalizando 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Como outrora fundamentado, o benefício da redução de pena trazido pela Lei nº 11.343/06 deve ser concedido ao acusado. Observo que a circunstância da quantidade e variedade das drogas não pode ser novamente valorada, e não há nada nos autos que indique a integração em organização criminosa. Desta forma, diminuo a reprimenda em 2/3 (dois terços) tornando-a definitiva em 01 ano e 08 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa.

Ante a inexistência de provas acerca da condição econômica do acusado, o valor unitário de cada dia-multa, deve ser estabelecido no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo da conduta.

O regime inicial será o aberto, conforme artigo 33 do Código Penal, aliado às peculiaridades do caso concreto e diante da primariedade do acusado.

Entendo insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Incabível, também, a suspensão condicional da pena. Tais medidas não são socialmente recomendáveis e não incompatíveis com o delito de tráfico de drogas, não sendo suficiente para reprovação de sua conduta, considerava grave.

Neste sentido:

“O óbice, previsto no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, à suspensão condicional da pena imposta ante tráfico de drogas mostra-se afinado com a Lei n. 8.072/90 e com o disposto no inciso XLIII do art.5º da Constituição Federal” (STF, HC 101.919/MG, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio). “Não se mostra socialmente recomendável a

conversão da pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direitos, tendo em vista as peculiaridades do caso, que justificaram, aliás, a aplicação do redutor em patamar intermediário, em razão da variedade e quantidade da droga apreendida”(STJ, HC 206015/RJ).

Logo, ante todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu MATHEUS VINICIUS FELIX REPULLO, devidamente qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 33, “caput”, e §4º, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal, à mingua de maiores informações acerca da capacidade econômica do réu.

Em função do tráfico de drogas se tratar de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita da fixação para a reparação civil do ofendido (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal).

Ainda, impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que terá o Juiz das Execuções Criminais melhores condições de proceder à detração prevista. Declaro a perda do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas, nos termos da Lei 11.343/06 (fls. 9/10).

Autorizo a incineração das drogas apreendidas nos moldes do artigo 525 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

Tendo sido solto em razão da decisão de fls. 125/126, e não havendo, por ora, motivos para a revogação do benefício, poderá apelar desta em liberdade.

Após o trânsito em julgado:

- (i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;
- (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD;
- (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;
- (iv) elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa);
- (v) arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Sem custas, em razão dos benefícios da gratuidade da Justiça que ora concedo aos réus em razão da ausência condição econômicos demonstrada nos autos.

P.I.C

Mogi das Cruzes, 13 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA